МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2025 оны 04 дугаар сарын 23 № 03/27 Улаанбаатар хот

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА Е.ЗАНГАР ТАНАА

Баян-Өлгий аймгийн нэр бүхий иргэнээс Комисст “Өлгий сумын ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургууль Боловсролын газраас өгсөн чиглэлийн дагуу элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөх сурагчдыг сонгон суралцаж байгаа хичээлээс үрд дүн, ахиц гаргаагүй гэдэг шалтгаанаар хасаж, сурагчдын сурч боловсрох эрхийг зөрчиж байна. Мөн тус газраас багш нарын дунд түвшин тогтоох шалгалт зохион байгуулж, сайн багш, муу багш гэсэн ялгаварлан гадуурхалтыг бий болгож байна” гэж мэдээллийг ирүүлсэн байна.

Мэдээллийн мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 25 дугаар зүйлийн 25.1 дэх хэсэгт заасан бүрэн эрхийн хүрээнд холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар, баримт, мэдээллийг гаргуулан авч, холбогдох хууль тогтоомжид дүн шинжилгээ хийж, хянахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна.

1.Өлгий сумын ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн захирал Х.Берикбол “... 12 дугаар анги төгсөж байгаа 150 хүүхэд байгаагаас элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөх 38 хүүхэд байна. Турк, Казахстан улсын тэтгэлэг авсан 10 хүүхэд, үлдсэн 100 гаран хүүхдүүд элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөхгүй. ... сургуулиудыг элсэлтийн ерөнхий шалгалтын оноогоор жагсааж, дүгнэж сургуулийн захиралд хариуцлага тооцож, гүйцэтгэлийн үнэлгээ буруулж, урамшууллаас хасах асуудал сүүлийн жилүүдэд байсаар байна. Үүнээс болж сургууль эцэг, эх, асран хамгаалагч нар гуравласан гэрээ байгуулж, сурагч сонгон суралцах хичээлийг жилийн турш 10 удаа тасалсан бол элсэлтийн ерөнхий шалгалтад оруулахгүй гэсэн гэрээг бүх ерөнхий боловсролын сургуулиудтай байгуулсан байгаа” гэх тайлбарыг, Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн захирал Н.Отгонтуяа “...12 дугаар анги төгсөж байгаа 134 сурагчаас 103 сурагч элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгнө, үлдсэн хүүхдүүд шалгалт өгөхгүй. Боловсролын сайдын баталсан үндэсний хэмжээнд элсэлтийн шалгалтын босог оноог 420 байхаар тогтоосон үүнээс улбаалан Боловсролын газраас сургуулиудад босго оноонд хүрэх боломжтой хүүхдүүдэд элсэлтийн ерөнхий шалгалтад орох зөвшөөрөл олгох чиглэл өгдөг” гэх тайлбарыг, 3 дугаар сургуулийн захирал Б.Аяужан “...12 дугаар анги төгсөж байгаа 140 сурагч байгаагаас элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөх 56 сурагч, Казахстан улсад бэлтгэлд явах 56 сурагч байгаа 10-аад хүүхэд гадаадаас тэтгэлэг авсан байгаа” гэх тайлбарыг тус тус Комисст өгсөн байна.

2.Баян-Өлгий аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 144 дүгээр тогтоолоор баталсан “Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын үр дүнг дээшлүүлэх-III” аймгийн дэд хөтөлбөрийн 6 дахь заалт “Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын үр дүнг дээшлүүлэх дэд хөтөлбөрийн төлөвлөгөө”-

ний 7-д “10,11,12 дугаар ангиас сонгоогүй бол элсэлтийн ерөнхий шалгалтад бүртгэхгүй байх”, “элсэлтийн ерөнхий шалгалтын сургалтын чанарыг хангаагүй суралцагч оролцох боломж хаагдана” гэж, 7 дахь заалтын г-д “Түвшин тогтоосноос хойш сурагчийг хамгийн багадаа хичээлийн жилд 5 удаа шалгаж дүнг бодитойгоор гаргаж шалгалт бүрд сурагч ба түүний эцэг, эхийн төлөөлөлд танилцуулж зөвшөөрүүлэн баталгаажуулна”, энэ заалтын д-д “элсэлтийн шалгалтад орох босго оноог шинжлэх ухааны үндэслэлтэй уян хатан, бодитой тогтоож үүнийг сурагч, эцэг, эхийн төлөөлөлд зөвшөөрүүлж, баталгаажуулна, ж-д “сургагчдын 5-аас багагүй шалгалтын дүнг нэгтгэж гэрээнд тусгасан үзүүлэлтийг хангасан сурагчдыг элсэлтийн ерөнхий шалгалтад орох зөвшөөрөл олгож, түүний дагуу ажил зохион байгуулна”, 9.1-т “Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад аймгийн дунджаас доогуур үзүүлэлт үзүүлсэн хичээлийн багш, сургуулийн менежер нарт сургуулийн дотоод журмын дагуу сургуулийн захирал хариуцлага тооцно”, 9.1.1-т “Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад аймгийн дунджаас доогуур үзүүлэлт үзүүлсэн сургуулийн захиралд холбогдох хуулийн дагуу арга хэмжээ тооцох” гэж тус тус заажээ.

Баян-Өлгий аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 144 дүгээр тогтоолоор батлсан “Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын үр дүнг дээшлүүлэх-III” аймгийн дэд хөтөлбөр болон холбогдох байгууллагуудаас өгсөн тайлбар зэргээс үзэхэд элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дундаж оноогоор аймаг, дүүргийн боловсролын чанарыг дүгнэн үнэлдэгтэй холбоотойгоор сурагчдын элсэлтийн ерөнхий шалгалтад орох эрхэд хязгаарлалт тавьж байгаа нь тэдний сурч боловсрох, хөгжих, ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх, тэгш боломжоор хангагдах эрхэд халдсан үйлдэл болжээ.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван дөрөвдүгээр зүйлийн 2 дахь заалтад “... боловсролоор нь ялгаварлан гадуурхаж үл болно”, Арван зургадугаар зүйлийн 7 дахь заалтад сурч боловсрох эрхтэй” гэж иргэний үндсэн эрхийг баталгаажуулсан. Энэ эрхийг хангах үүднээс Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.2 дэх заалтад “төр, иргэн, хуулийн этгээд үйл ажиллагаа явуулахдаа хүүхдийн язгуур эрхийг эн тэргүүнд хангахыг эрхэмлэж, ..., хөгжих, хамгаалуулах, нийгмийн амьдралд оролцох эрхийг тэгш хангах” гэж, Боловсролын ерөнхий хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.3, 5.1.8 дахь заалтад боловсрол нь хөгжлийн тэргүүлэх салбар байх бөгөөд бодлого, үйл ажиллагаандаа тэгш хүртээмжтэй, ялгаварлан гадуурхахгүй, нээлттэй байх, хүний эрх, эрх чөлөө, ..., ардчилсан, хүмүүнлэг ёсыг дээдлэн сахисан байх зарчмыг баримтална гэж хуульчилсан. Мөн Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2024 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/66 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Элсэлтийн шалгалт зохион байгуулах журам”-ын 5.4-т “Элсэлтийн шалгалтын бүртгүүлэгч нь бусдаас үл хамааран өөрийн хүсэлтээр хичээл сонголтыг хийнэ”, 8.1-т “Элсэлтийн шалгалтын үр дүн нь сургалтын байгууллага болон багш, хувь хүнд хариуцлага тооцох үндэслэл болохгүй” гэж заасан.

Иймд Монгол Улсын Хүний үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1.Сурагчид өөрийн хүссэн хичээлийг сонгон элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөх боломжоор хангах;

2.Баян-Өлгий аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас 2023 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 144 дугаар тогтоолоор батлсан “Элсэлтийн ерөнхий

шалгалтын үр дүнг дээшлүүлэх-III” аймгийн дэд хөтөлбөрийг Монгол Улсын Үндсэн хууль, Боловсролын тухай хууль, тогтоомжид нийцүүлэн шинэчлэн батлах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Энэхүү Комиссын гишүүний зөвлөмжийн мөрөөр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 14 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг Боловсролын яаманд

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ